

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA PERWAKILAN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN
KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DAN LALU LINTAS JALAN**

Nomor : P/ /SP/2024

Nomor : -----

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (13-09-2024), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Eko Mulyanto, SE.,CRMO.,AWP : Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang berkedudukan di Malang, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/5/III/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Promosi dan Transfer Bagi Bebeberapa Orang Pegawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. dr. Nur Mazidah : Plt. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Sleatan No.7 Mondoroko, Singosari, Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001.204/DPM/I-KEP/DIR/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dimana salah satunya termasuk korban akibat kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dengan NPWP:21.137.072.1-657.000

- c. bahwa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling koordinasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.
11. Keputusan Direksi PT Jasa Raharja Nomor KEP/160/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan umum yang datangnya tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
2. Kecelakaan Tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan bermotor lainnya.
3. Korban adalah orang yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.
5. Perawatan dan Pengobatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas, untuk tindakan yang meliputi antara lain pertolongan pertama, pelayanan kegawatdaruratan, rawat inap, dan rawat jalan.
6. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau pertolongan lanjutan dengan maksud

menyelamatkan jiwa dan atau mencegah kecacatan.

7. Rawat Inap adalah upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan yang mengharuskan Korban untuk menginap di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
8. Rawat Jalan adalah semua pelayanan yang disediakan rumah sakit kepada Korban dalam upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan dimana Korban tidak harus menginap di Rumah Sakit.
9. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Korban atau ahli warisnya melalui PIHAK PERTAMA berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya ambulans/kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, santunan meninggal dunia, dan/atau santunan cacat tetap, dengan nilai yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
10. Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah penggantian atas biaya Perawatan dan Pengobatan Korban yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
11. Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah biaya Perawatan dan Pengobatan dari lokasi kejadian kecelakaan sampai dengan perawatan di ruang gawat darurat yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
12. Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban adalah biaya pemakaian ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut Korban dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
13. Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut Korban dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan Korban lebih lanjut, yang termasuk dalam manfaat Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan.
14. Surat Jaminan adalah surat jaminan pelayanan Rawat Inap yang turut mencantumkan batas paling banyak Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan/atau Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah diterbitkan bukti kejadian oleh instansi yang berwenang.
15. Data Penanganan Korban Kecelakaan adalah data register Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang ditangani oleh PIHAK KEDUA, baik Korban yang mengalami perawatan akibat luka-luka maupun yang meninggal dunia.
16. Bukti Kejadian adalah suatu dokumen/data berisi informasi Kecelakaan Lalu Lintas dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang menangani atas kejadian tersebut, berupa Laporan Polisi/data IRSMS atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian/Syahbandar Laut/Bandar Udara/Kepala Stasiun Kereta Api atau instansi berwenang lainnya.
17. Data *Road Safety Accident Integrated System* yang selanjutnya disebut Data RSAIS adalah data Kecelakaan Lalu Lintas yang diproses melalui sistem aplikasi

yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan dapat diakses menggunakan jaringan internet.

18. Aplikasi adalah sistem berbasis teknologi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dengan nama JR Care, dengan beberapa layanan antara lain pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, penerbitan Surat Jaminan, verifikasi biaya Perawatan dan Pengobatan oleh *Third Party Administrator* (TPA) yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, dan penagihan biaya Perawatan dan Pengobatan.
19. Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dan dimana bank buka untuk kegiatan usahanya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
20. Hari Kalender adalah hari Senin sampai hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.
21. Formularium adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program pertanggung jawaban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan.
22. Kompendium Alat Kesehatan adalah daftar dan spesifikasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terpilih dengan persyaratan standar minimal keamanan, mutu dan manfaat untuk digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program pertanggung jawaban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan.
23. Diagnosa Medis adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan Korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas secara terpadu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memudahkan proses pendataan, Pelayanan Kesehatan, dan penyelesaian Santunan bagi Korban;
 - b. Memberikan pelayanan kepada Korban untuk mendapatkan pertolongan, Perawatan dan Pengobatan, serta Santunan sesuai yang diterima oleh Korban; dan
 - c. Mempermudah koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK, sehingga PIHAK PERTAMA dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap Korban akibat dari peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 3
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
 - b. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Korban;
 - c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian Santunan;
 - d. Penanganan dan identifikasi pelayanan Korban; dan
 - e. Sistem penjaminan Korban.
- (2) Pekerjaan Pelayanan Kesehatan bagi Korban dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, yaitu di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

BAB II
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4
Surat Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan perawatan kepada Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) pada hari kerja, kecuali pada hari Minggu/libur Surat Jaminan dapat diserahkan dalam waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).
- (3) Apabila Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditetapkan, maka seluruh biaya Perawatan dan Pengobatan Korban langsung ditagihkan kepada Korban.
- (4) Penanganan Korban yang memerlukan tindakan gawat darurat dan tindakan medis lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Penempatan dan pemberian fasilitas kesehatan bagi Korban yang memerlukan Perawatan dan Pengobatan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan batas paling banyak biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III
MEKANISME PENGANTIAN BIAYA

Pasal 5
Biaya Perawatan dan Pengobatan

- (1) Biaya Perawatan dan Pengobatan Korban meliputi Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Biaya Ambulans/Kendaraan Lain Yang Membawa Korban, dan Biaya Ambulans/Kendaraan Lain Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan.

- (2) Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijamin PIHAK PERTAMA meliputi pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, pemeriksaan penunjang medis, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan untuk penyembuhan Korban sesuai pendapat dari dokter, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan seperti kaki/tangan palsu, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.
- (3) Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (4) Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan nilai sampai batas paling banyak yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam hal Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat biaya administrasi, maka besar biaya administrasi dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nominal kuitansi yang ditagihkan atau dalam jumlah lain yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. besar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan untuk setiap berkas pengajuan Santunan yang sudah diperhitungkan dalam komponen Biaya Perawatan dan Pengobatan.
- (6) Apabila biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas biaya paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selisih biaya tersebut dibebankan kepada/atau menjadi tanggung jawab Korban atau keluarganya.
- (7) Apabila korban memiliki perlindungan asuransi tersendiri, maka selama PIHAK PERTAMA belum memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA, setiap biaya Perawatan dan Pengobatan Korban ditanggung oleh jaminan perlindungan asuransi milik Korban.

Pasal 6

Penagihan Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan dokumen penagihan berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan rekening penagihan dan dialamatkan kepada:
 - Nama : PT Disa Prima Medika
 - Bank : PT Bank Central Asia tbk
 - No. Rek : 368-3040700
 - Cabang : Malang – Singosari
 - Kode SWIFT/BAN : CENAIDJA
 - b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi berikut lampiran perincian

- biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya secara lengkap;
- c. Rekapitulasi/surat penagihan dari PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, yaitu kartu identitasKartu Tanda Penduduk (KTP) Korban, Kartu Keluarga (KK), anak yang dibawah umur dilengkapi dengan Akte Kelahiran, Surat Kuasa Korban kepada Rumah Sakit, dan Resume Medis yang berisi keterangan kesehatan Korban;
 - e. Surat pernyataan dan pemberian kuasa dari Korban kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - f. Formulir penerimaan pasien dari ambulans jika akan menagihkan biaya ambulans pengantaran pasien dari tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas ke rumah sakit.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - (3) Setiap perubahan rekening penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
 - (4) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan pada rekening PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul dari transaksi ini atau pihak bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
 - (5) PIHAK PERTAMA wajib membayar tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA.
 - (6) PIHAK PERTAMA dapat melakukan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban yang dijamin kepada PIHAK KEDUA.
 - (7) Apabila PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak PIHAK PERTAMA menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA dan tidak terdapat permintaan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban, maka PIHAK KEDUA membuat surat tagihan tertulis yang kedua kepada PIHAK PERTAMA.
 - (8) Apabila PIHAK PERTAMA belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak surat tagihan tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing PIHAK untuk menyelesaikannya.

Pasal 7

Penolakan dan Penundaan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dalam hal terdapat bukti-bukti Perawatan dan Pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB IV
PEJABAT YANG DITUNJUK
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK masing-masing menunjuk Pejabat untuk mewakili dalam pembuatan dan menandatangani surat-menyurat termasuk namun tidak terbatas pada usulan *Addendum/Slide Letter*, kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. PIHAK PERTAMA
Nama : Eko Mulyanto, SE.,CRMO.,AWP
Jabatan : Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang
Telepon : (0341) 327961
 - b. PIHAK KEDUA
 1. Untuk Perjanjian Kerja Sama
Nama : dr. Nur Mazidah
Jabatan : Plt. Direktur RS Prima Husada Malang
Telepon : (0341) 458679
 2. Untuk Penagihan
Nama : Lilik Kurniati
Jabatan : Admin Jaminan
Telepon : 0813 3142 9720
- (2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum/Slide Letter*.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hierarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masing-masing PIHAK maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK tersebut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan formulir pengajuan Santunan;

- b. Menyampaikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah diperolehnya Bukti Kejadian dari instansi yang berwenang;
- c. Menentukan keterjaminan Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan penyelesaian pembayaran Santunan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diperolehnya tagihan pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan dari PIHAK KEDUA dan tidak terdapat permintaan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban;
- e. Membayar kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan dengan nilai sampai dengan batasan paling banyak sesuai yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA menerima rujukan Korban dari rumah sakit yang terikat dengan perjanjian yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah tagihan yang telah dibayar kepada rumah sakit yang merujuk;
- g. Menyediakan Aplikasi untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai sarana/instrumen digital dalam pengadaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan, penanganan dan penyelesaian Santunan sampai dengan penagihan biaya rawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.
- h. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada PIHAK KEDUA.
- i. Menyampaikan Diagnosa Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis yang telah disusun sebagai rujukan/pedoman PIHAK KEDUA dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di rumah sakit yang telah diterbitkan surat jaminan oleh PIHAK PERTAMA.
- j. Melakukan sosialisasi implementasi sebagaimana pada huruf i kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penanganan terhadap Korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. Memberikan kuitansi asli biaya Perawatan dan Pengobatan Korban dengan melampirkan rincian biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya secara lengkap serta persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan Bukti Kejadian dan keterjaminan Korban;
- d. Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara *real time* dengan PIHAK PERTAMA;
- e. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai informasi Korban-Korban yang akan keluar dari rumah sakit;
- f. Menyampaikan kepada Korban mengenai pengajuan pembayaran Santunan atas total biaya *real* yang timbul akibat dari Perawatan dan Pengobatan

Korban dengan penjelasan biaya paling banyak yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

- g. Biaya pengajuan pembayaran Santunan sebagaimana dimaksud pada huruf f dicantumkan dalam surat pernyataan dan pemberian kuasa serta ditandatangani oleh Korban atau keluarganya dan PARA PIHAK;
- h. Menyampaikan tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja jika biaya Perawatan dan Pengobatan Korban telah melebihi batasan paling banyak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan PIHAK PERTAMA maupun para Korban sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saran dan keluhan diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
- j. Menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai sarana/instrumen digital pengadaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan, penanganan dan penyelesaian Santunan sampai dengan penagihan biaya rawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas kepada PIHAK PERTAMA.
- k. Menggunakan Diagnosa Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA sebagai rujukan PIHAK KEDUA dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di fasilitas kesehatan yang sudah diterbitkan surat jaminan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Hak Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Memperoleh data penanganan Korban oleh PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan penyelesaian Santunan Korban;
- b. Memonitor jumlah biaya Perawatan dan Pengobatan Korban yang akan ditagihkan maksimal setiap 3 (tiga) hari kalender sekali;
- c. Menetapkan bahwa Korban berada di dalam lingkup jaminan didasarkan pada Bukti Kejadian dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- d. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta penjelasan secara tertulis dari PIHAK KEDUA tentang status cedera Korban;
- e. Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus Kecelakaan Lalu Lintas (terjamin atau tidak), identitas Korban, maupun ahli waris Korban;
- f. Meminta dokumen yang menjadi persyaratan administrasi dalam pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- g. Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari PIHAK KEDUA jika tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap Korban-Korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA berdasarkan Bukti Kejadian dari instansi yang berwenang;

- b. Mengajukan tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Korban keluar/selesai dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;
- d. Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. Meminta sosialisasi dari PIHAK PERTAMA mengenai penggunaan Aplikasi serta lingkup dan persyaratan penjaminan bagi Korban-Korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA dan sosialisasi implementasi dari Diagnosa Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA.

BAB VI **FORCE MAJEURE**

Pasal 11 **Keadaan *Force Majeure***

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Malang

BAB VIII
EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

Pasal 13
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;
 - d. dibuat perjanjian kerja sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
 - e. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA

PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 15 *Addendum*

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16 Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir, email, atau melalui media lainnya dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang
Jln. Dr. Cipto No.8 Klojen Kota Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 327961
Email : jrmalang86@gmail.com
 - b. RS Prima Husada Malang
Banjararum Selatan No 3 – 7, Modoroko, Singosari, Malang
Telepon : (0341) 458679
Faksimili : (0341) 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
- (2) Setiap perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menghendaki penggantian kepada PIHAK lainnya.

Pasal 17 Anti Penyuapan, Korupsi, dan APU-PPT

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran

atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

- (2) PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku selama pelaksanaan Perjanjian dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PIHAK PERTAMA
PT JASA RAHARJA
PERWAKILAN MALANG

dr. Nur Mazidah
Direktur Utama

Eko Mulyanto, SE.,CRMO.,AWP
Kepala Kepala Perwakilan